

1. 개정이유

「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 개정 및 수익사업의 정지 제도 등 본 지침 제·개정 이후의 변경사항을 반영하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 본 지침의 목적조항에 " 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 "을 포함하는 등 같은 법 개정 사항을 본 지침에 반영함(안 제1조 등)
- 나. 수익사업 정지 제도 관련 내용을 반영함(안 제1조 등)
- 다. 실태조사원의 정의와 관련하여 ‘공무직 실태조사원’도 포함될 수 있도록 문구를 수정함(안 제3조 제5호)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「대한민국재향군인회법」 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 이견 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표 별첨

보훈단체 수익사업 실태조사 및 후속절차 지침

일부개정훈령안

보훈단체 수익사업 실태조사 및 후속절차 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 「대한민국 재향군인회법」”을 “, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「대한민국재향군인회법」 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」”로, “취소를”을 “취소·정지를”로, “승인취소”를 “승인 취소·정지”로 한다.

제3조제1호 중 “, 「대한민국재향군인회법」”을 “, 「대한민국재향군인회법」 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」”로 하고, 같은 조 제3호 중 “여부를”을 “여부 등을”로, “담당공무원”을 “실태조사원”으로 하며, 같은 조 제5호 중 “운영”을 “운영 등”으로, “담당공무원”을 “국가보훈부 소속 담당 직원”으로 하고, 같은 조 제6호 중 “보훈단체가 직접 운영하는”을 “보훈단체의”로 하며, 같은 조 제8호 중 “취소”를 “취소 및 정지”로 한다.

제5조제1항 중 “현황 파악 및 직접 운영 적정성을 조사하기 위해 실태조사를 실시”를 “건전한 운영을 위하여 그 수익사업의 운영 실태를 조사”

로 한다.

제6조제1항 중 “제32조, 「대한민국재향군인회법」 제17조의2”를 “제32조(같은 법 제18조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「대한민국재향군인회법」 제18조 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제81조”로 하고, 같은 조 제3항 중 “「정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률」”을 “「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」”로 한다.

제8조제1항 각 호 외의 부분 중 “다음”을 “다음 각 호”로, “현장실태조사 착수일 7일 전”을 “현장실태조사개시 7일 전”으로 한다.

제9조제2항 중 “주무부서장”을 “주무부서의 장”으로 한다.

제11조 중 “주무부서는”을 “주무부서의 장은”으로 한다.

제12조제2항제1호 중 “직접 생산확”을 “직접생산확”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “확인 될”을 “확인될”로 한다.

제14조제1항 중 “수익사업 직접 운영의 위법·부당한 내용이 확인되는”을 “수익사업의 승인 취소 또는 정지 사유가 확인된”으로, “취소”를 “취소 또는 정지”로 하고, 같은 조 제2항 중 “취소 사유에 해당하지 않은”을 “취소 또는 정지 사유에 해당하지 않는”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “제30조, 「대한민국재향군인회법」 제17조”를 “제30조(같은 법 제18조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「대한민국재향군인회법」 제17조 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제79조”로, “승인의 취소”를 “승인 취소 및 정지”로, “할”을 “명할”로 하고, 같은 조

제4항 중 "국가보훈부장"을 "국가보훈부장관"으로, "취소"를 "취소 또는 정지"로 한다.

제15조의 제목 "(수익사업 승인 취소의 범위)"를 "(수익사업 승인 취소 및 정지의 범위)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "취소 처분"을 "취소 및 정지 처분"으로, "수익사업 직접 운영의"를 "수익사업의 직접 운영 등과 관련하여"로, "취소할"을 "수익사업 승인 취소 또는 정지할"로 한다.

제16조를 다음과 같이 한다.

제16조(청문) 수익사업 승인의 취소 또는 정지 처분을 하려는 경우 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제24조, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제58조의12, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제13조의13, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제24조의13(같은 법 제18조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「대한민국재향군인회법」 제16조의13 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제76조에 의하여 청문을 실시하여야 한다.

제18조 중 "시정조치"를 "시정조치명령"으로, "취소"를 "취소·정지"로 한다.

제19조의 제목 "(수익사업심의위원회)"를 "(보훈단체수익사업심의위원회)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "취소 결정에 관하여 수익사업심의위원회"를 "취소 또는 정지 결정에 관하여 보훈단체수익사업심의위원회"로 하

며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "수익사업심의위원회"를 "보훈단체수익사업심의위원회"로 하고, 같은 항 제1호 중 "취소"를 "취소 또는 정지"로 한다.

제20조제1항 중 "시정조치 또는"을 "시정조치명령,"으로, "취소"를 "취소 및 정지"로 하고, 같은 조 제2항 중 "수익사업 승인취소"를 "시정조치명령, 수익사업 승인 취소 또는 정지"로 한다.

제21조제1항 중 "내용이"를 "내용의"로, "취소된"을 "승인 취소된"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "전부 취소된 경우를 제외하고는 수익사업 승인 취소 처분의 효력 달성을 위해"를 "일부 취소된 경우에는 그 내용을 반영하여"로 하며, 같은 조 제3항 중 "수익사업 승인취소"를 "수익사업의 승인 취소 또는 정지"로, "내용 일부"를 "내용의 일부"로 한다.

부 칙

이 지침은 발령하는 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 「대한민국재향군인회법」에 따른 수익사업 승인의 <u>취소</u> 를 위한 실태조사와 <u>승인취소</u> 절차 및 이에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- -----, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「대한민국재향군인회법」 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」--- <u>취소·정지</u> -----, <u>승인 취소·정지</u> -----.
제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.	제3조(용어의 정의) ----- -----.
1. “보훈단체”라 함은 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「대한민국재향군인회법」에 따라	1. ----- ----- ----- ----- -----, 「대한민국재향군인회법」 및 「5

설립된 단체를 말한다.	· 18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」---.
2. (생략)	2. (현행과 같음)
3. “현장실태조사”라 함은 수익사업의 직접 운영 <u>여부</u> 를 점검하기 위하여 해당 수익사업소에 <u>담당공무원</u> 이 방문하여 실시하는 조사를 말한다.	3. ----- ----- <u>여부</u> 등을 ----- ----- -- <u>실태조사원</u> -----.
4. (생략)	4. (현행과 같음)
5. “실태조사원”이라 함은 수익사업 직접 <u>운영</u> 에 대한 실태조사를 수행하는 <u>담당공무원</u> 을 말한다.	5. ----- ----- <u>운영</u> 등----- ----- <u>국가보훈부 소속 담당 직원</u> -----.
6. “수익사업소”라 함은 <u>보훈단체</u> 가 직접 운영하는 수익사업 중 실태조사 실시 대상 또는 직접 운영 점검 대상이 되는 단위를 말한다.	6. ----- <u>보훈단체</u> 의 ----- ----- -----.
7. (생략)	7. (현행과 같음)
8. “주무부서”라 함은 수익사업 승인 <u>취소</u> 를 담당하는 부서로서 보훈단체협력관 및 제대군인국을 말한다.	8. ----- -- <u>취소 및 정지</u> ----- -----.
제5조(실태조사실시) ① 주무부서의 장은 수익사업의 <u>현황 파악</u>	제5조(실태조사실시) ① ----- ----- <u>건전한 운</u>

④ 최종 처분 통지 전 수익사업 직접 운영의 중대한 위법·부당한 내용이 치유된 경우 등 국가보훈부장이 필요하다고 인정한 경우에는 수익사업 승인의 취소를 하지 아니할 수 있다.

제15조(수익사업 승인 취소의 범위) 수익사업 승인 취소 처분은 당초 승인을 받은 업종 또는 품목의 단위로 이루어져야 하나, 하나의 승인에 여러 생산설비 또는 수익사업소가 속한 경우에는 실태조사의 결과 수익사업 직접 운영의 위법·부당한 내용이 확인된 생산설비 또는 수익사업소의 단위로 취소할 수 있다.

제16조(청문) ① 수익사업 승인의 취소 처분을 하려는 경우 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제24조, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제58조의6, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제13조의7, 「참전

④ -----
----- 국가
보훈부장관-----
----- 취소
또는 정지-----.

제15조(수익사업 승인 취소 및 정지의 범위) ---- 취소 및 정지 처분-----

----- 수익사업의
직접 운영 등과 관련하여 ----

----- 수익사업 승인
취소 또는 정지할 -----
--.

제16조(청문) 수익사업 승인의 취소 또는 정지 처분을 하려는 경우 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제24조, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제58조의12, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제13조의

유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제24조의7, 「대한민국재향군인회법」 제4조의7에 의하여 청문을 실시하여야 한다.

제18조(사전통지) 주무부서의 장은 실태조사 결과 시정조치, 수익사업 승인의 취소 및 이를 위한 청문을 하는 경우에는 「행정절차법」 제21조에 따라 처분 대상자에게 미리 통지하여야 한다.

제19조(수익사업심의위원회) ① 주무부서의 장은 청문 결과에 따른 수익사업 취소 결정에 관하여 수익사업심의위원회의 자문을 얻을 수 있다.

② 수익사업심의위원회는 다음 각 호의 사항을 자문한다.

1. 수익사업 승인 취소의 적정성

13, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제24조의13 (같은 법 제18조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「대한민국재향군인회법」 제16조의13 및 「5·18민주유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제76조에 의하여 청문을 실시하여야 한다.

제18조(사전통지) -----
----- 시정조치명령
----- 취소·정지 ----

--.

제19조(보훈단체수익사업심의위원회) ① -----
----- 취소 또는 정지
결정에 관하여 보훈단체수익사업심의위원회-----.

② 보훈단체수익사업심의위원회 -----.

1. ----- 취소 또는 정지-----
--

2. (생략)

제20조(처분의 확정 통지) ① 국가보훈부장관은 실태조사의 결과 시정조치 또는 수익사업 승인 취소 처분이 확정된 경우 그 내용을 처분대상자에게 서면으로 통지하여야 한다.

② 국가보훈부장관은 수익사업 승인취소 처분대상자에게 처분에 관하여 행정심판 및 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 그 밖에 불복을 할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구기간, 그 밖에 필요한 사항을 알려야 한다.

제21조(사후조치) ① 주무부서의 장은 수익사업승인서에 기재된 승인 내용의 일부 또는 전부가 취소된 경우 기존 수익사업승인서의 반납을 요청하여야 한다.

② 국가보훈부장관은 수익사업 승인서의 승인 내용이 전부 취소된 경우를 제외하고는 수익사업 승인 취소 처분의 효력 달성을 위해 수익사업승인서를 재발급하여야 한다.

③ 주무부서의 장은 수익사업

2. (현행과 같음)

제20조(처분의 확정 통지) ① ---

-- 시정조치명령, -----
-- 취소 및 정지 -----

-----.

② ----- 시정조치명령, 수익사업 승인 취소 또는 정지 -----

-----.

제21조(사후조치) ① -----

--- 내용의 -----
승인 취소된 -----
-----.

② -----
----- 일부 취소된 경우에는 그 내용을 반영 -----
하여 -----

-----.

③ ----- 수익사업의

<u>승인취소</u> 처분에 따라 수익사업 승인서에 기재된 승인 <u>내용 일부</u> 또는 전부가 변경된 경우 이를 국가보훈부 홈페이지에 공고하고, 관련 기관에 해당 내용을 통보할 수 있다.	<u>승인 취소 또는 정지</u> ----- ----- <u>내용의 일부</u> ----- ----- ----- -----.
---	---